ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ №17

Команда №3

Неделя 9: Регистрация компании. Юридические аспекты

Участники:

Дмитрив Денис

Новоженин Никита

Павленко Тимофей

Сопина Яна

Исходные данные проекта Wellex

Продукт: Интерактивная развлекательная игра, где пользователи делают прогнозы на события (спорт, культура, технологии, тренды) с использованием бесплатной виртуальной валюты.

Правовой статус: Не является азартной игрой (ст. 1063 ГК РФ, ФЗ № 244-ФЗ), вывод реальных средств технически и юридически отсутствует.

Монетизация: Просмотр видеорекламы (Rewarded Video) и внутриигровые покупки (микроплатежи/донаты на виртуальную валюту).

Команда: 4 сооснователя-разработчика (CEO, CTO, Frontend/Mobile Lead, Lead Designer/Marketer).

Разделение долей: Паритетное — по 25% у каждого сооснователя.

Задание №1. Регистрация компании

1.1. Базовые юридические параметры ООО «Веллекс»

Параметр	Значение / Формулировка
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Веллекс»
Сокращенное наименование	ООО «Веллекс» / Wellex LLC
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Состав учредителей	4 физических лица, граждане РФ (сооснователи проекта)
Уставный капитал	10 000 (десять тысяч) рублей
Распределение долей	Участник 1: 25% (2 500 руб.) Участник 2: 25% (2 500 руб.) Участник 3: 25% (2 500 руб.)

	Участник 4: 25% (2 500 руб.)
Оплата уставного капитала	100% денежными средствами на расчетный счет после регистрации
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор (избирается Участник 1 сроком на 3 года)
Юридический адрес	108811, г. Москва, проспект Вернадского, д. 78 (или домашний адрес Генерального директора с согласия собственника)
Коды ОКВЭД	Основной: 62.01 (Разработка компьютерного программного обеспечения) Дополнительные: 58.21 — Издание компьютерных игр 63.11 — Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации 73.11 — Деятельность рекламных агентств 47.91 — Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

1.2. Шаблоны и проекты регистрационных документов

Документ 1. Протокол №1 Общего собрания учредителей ООО «Веллекс» (Фрагмент)

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Веллекс»

г. Москва «___» _____ 202___ г.

Присутствовали учредители:

1. Гражданин РФ [ФИО Участника 1], паспорт: _____, зарегистрированный: _____;
2. Гражданин РФ [ФИО Участника 2], паспорт: _____, зарегистрированный: _____;
3. Гражданин РФ [ФИО Участника 3], паспорт: _____, зарегистрированный: _____;
4. Гражданин РФ [ФИО Участника 4], паспорт: _____, зарегистрированный: _____.

Председатель собрания: [ФИО Участника 1]

Секретарь собрания: [ФИО Участника 2]

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Веллекс».
2. Об утверждении размера уставного капитала Общества, порядка и сроков его оплаты, размера и номинальной стоимости долей учредителей.
3. Об утверждении Устава Общества.
4. Об избрании Генерального директора Общества.
5. О выборе места нахождения Общества (юридического адреса).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Создать Общество с ограниченной ответственностью «Веллекс» (ООО «Веллекс»). Голосовали «ЗА» — 100%.
2. Утвердить уставный капитал в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Распределить доли: [ФИО Участника 1] — 25% (2 500 руб.); [ФИО Участника 2] — 25% (2 500 руб.); [ФИО Участника 3] — 25% (2 500 руб.); [ФИО Участника 4] — 25% (2 500 руб.). Голосовали «ЗА» — 100%.
3. Утвердить Устав ООО «Веллекс». Голосовали «ЗА» — 100%.
4. Избрать на должность Генерального директора ООО «Веллекс» [ФИО Участника 1] сроком на 3 (три) года. Голосовали «ЗА» — 100%.

Подписи учредителей:

Участник 1: _____ / [ФИО] /
Участник 2: _____ / [ФИО] /
Участник 3: _____ / [ФИО] /
Участник 4: _____ / [ФИО] /

Документ 2. Ключевые положения Устава ООО «Веллекс»

1. Общие положения: ООО «Веллекс» является юридическим лицом, созданным в соответствии с ГК РФ и ФЗ «Об ООО». Имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет.

2. Уставный капитал и доли: Составляет 10 000 руб. Участники имеют преимущественное право покупки доли, продаваемой другим участником. Отчуждение доли третьим лицам допускается только с согласия остальных участников.

3. Органы управления:

Высший орган: Общее собрание участников (ОСУ). Вопросы изменения Устава, реорганизации, ликвидации, одобрения крупных сделок принимаются единогласно (100% голосов).

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор, действующий без доверенности от имени Общества.

4. Конфиденциальность и ИС: Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (код, UI/UX design, торговые марки), созданные участниками или сотрудниками, принадлежат ООО «Веллекс».

Документ 3. Форма Р11001 (Сведения для заполнения)

- Раздел 1: Наименование на русском языке — Общество с ограниченной ответственностью «Веллекс».
- Раздел 2: Адрес местонахождения — г. Москва.
- Раздел 3: Уставный капитал — 10 000 руб.
- Раздел 4–7: Данные 4 учредителей (100% совокупный капитал).
- Раздел 8: Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности — Генеральный директор ([ФИО Участника 1]).
- Раздел 9: Коды ОКВЭД (Основной — 62.01).

Задание №2. Выбор налогового режима и расчеты

2.1. Обоснование выбора системы налогообложения

Для стартапа Wellex выбрана **Упрощенная система налогообложения (УСН) «Доходы» (ставка 6%)**.

Сравнительный анализ систем налогообложения:

Режим	Ставка	Плюсы для Wellex	Минусы для Wellex	Вердикт
ОСНО	Налог на прибыль 25%, НДС 20%	Отсутствуют ограничения по выручке	Сложный бухучет, высокая налоговая нагрузка, НДС с микроплатежей	**Не подходит**
УСН «Доходы минус расходы»	15% (или 5–10%)	Выгодно при расходах >60–70% от выручки	Расходы на онлайн-рекламу сложно закрывать актами	**Не оптимально**
УСН «Доходы» (ВЫБОР)	**6%**	Простой учет, налог только с полученных денег, снижение до 50% за счет взносов	Налог со всей выручки без учета расходов	**ИДЕАЛЬНО**

Почему УСН 6% подходит стартапу Wellex:

1. **Специфика расходов:** Основные затраты на ранней стадии — рекламный трафик и маркетинговые кампании. Закупку трафика у зарубежных или мелких площадок часто трудно подтвердить полным комплектом закрывающих документов.
2. **Отсутствие закупки сырья:** IT-продукт создается трудовыми ресурсами команды фаундеров, материальные себестоимостные расходы практически отсутствуют.

3. **Аккредитация IT-компании:** При получении государственной аккредитации Минцифры РФ компания сможет претендовать на пониженные ставки страховых взносов за сотрудников (7,6% вместо 30%), что дополнительно снизит общую финансовую нагрузку.

2.2. Расчет примерных налоговых обязательств за I квартал работы

Исходные финансовые показатели за 1-й квартал:

- Выручка от продажи внутриигровой валюты (микроплатежи / донаты): 450 000 руб.
- Выручка от рекламных сетей (Rewarded Video & Banner Ads): 350 000 руб.
- Совокупный доход (выручка) за квартал (D): **800 000 руб.**
- Оплачено страховых взносов за генерального директора и сотрудников за квартал (S): 28 000 руб.

Алгоритм и формулы расчета:

1. Расчет исчисленного налога УСН (T_base):

$$T_base = D \times 0{,}06$$

T_base = 800 000 × 0,06 = 48 000 рублей

2. Применение налогового вычета по страховым взносам:

В соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ суммы налога УСН «Доходы» для организаций с сотрудниками могут быть уменьшены на сумму уплаченных страховых взносов, но не более чем на 50%.

$$T_max_deduction = T_base \times 0{,}50 = 48\,000 \times 0{,}50 = 24\,000 \text{ рублей}$$

Так как S = 28 000 руб. > T_max_deduction (24 000 руб.), вычет принимается в максимальном размере 24 000 руб.

3. Итоговый налог УСН к уплате за квартал (T_final):

$$T_final = T_base - S_deduct$$

T_final = 48 000 − 24 000 = 24 000 рублей

Итоговая налоговая нагрузка за квартал:

Налог УСН (6%)	24 000 руб.
Страховые взносы	28 000 руб.
Суммарные платежи в бюджет	**52 000 руб. (6,5% от выручки)**

Задание №3. Финансово-административная модель (План на 1-й месяц)

График мероприятий по оформлению, наладке учета и запуску юридического лица в первые 30 дней после государственной регистрации:

[День 1–3] Получение документов из ФНС и выпуск ЭЦП ↓

[День 4–7] Открытие расчетного счета и подключение эквайринга
↓
[День 8–14] Подключение ЭДО, онлайн-бухгалтерии и кадровый учет
↓
[День 15–21] Закрепление прав на ИС (ПО, NDA, Founders' Agreement)
↓
[День 22–30] Подача заявки в Минцифры и запуск платежей в Wellex

Пошаговая дорожная карта (1–30 день)

Сроки	Задача / Административный шаг	Ответственный	Внешние сервисы	Документальный результат
День 1–3	Получение электронных документов о регистрации ООО. Оформление УКЭП на Генерального директора.	CEO	ФНС РФ, УЦ ФНС / Сбер / Альфа-Банк	Лист записи ЕГРЮЛ, ИНН, Токен с ЭЦП
День 4–7	Выбор банка, открытие р/с, подключение корпоративных карт и интернет-эквайринга.	CEO / CFO	Точка / Тинькофф / Сбер	Договор банковского счета, реквизиты
День 8–12	Настройка ЭДО и онлайн-бухгалтерии. Уведомление Роскомнадзора об обработке ПДн.	CEO	Контур.Диадок / СБИС, Эльба / Мое Дело	Подключение к ЭДО, Уведомление РКН
День 13–18	Кадровое оформление фаундеров: трудовые договоры, Штатное расписание.	CEO / HR	СФР (Социальный фонд РФ)	Приказ №1, ТД, форма ЕФС-1
День 19–24	Подписание Founders' Agreement с вестингом и актов передачи исключительных прав на код Wellex.	Вся команда	Юридический консультант	Founders' Agreement, Акты ИС

День 25–30	Подключение платежных шлюзов, подача заявления на аккредитацию IT-компании в Минцифры.	CTO / Dev Team	ЮKassa / Robokassa, Госуслуги	Эквайринг, статус IT-компании

Презентация проекта (Структура на 12 слайдов)

Слайд 1. Титульный слайд

• Заголовок: Стартап Wellex: Юридическое оформление и регистрация бизнеса.

• Подзаголовок: Отчет по Практическому занятию №17.

• Авторы: Команда разработчиков (4 сооснователя).

• ВУЗ: РТУ МИРЭА, ИПТИП, Кафедра индустриального программирования.

Слайд 2. Концепция и правовой статус Wellex

• Продукт: Игровая платформа социальных прогнозов без финансовых рисков для пользователей.

• Правовой статус: Развлекательный сервис (ст. 1063 ГК РФ, 244-ФЗ). Отсутствие денежных выигрышей и реальных ставок.

• Монетизация: Рекламные интеграции + покупка виртуальных элементов.

Слайд 3. Организационно-правовая форма: Выбор ООО

• Решение: Выбрано Общество с ограниченной ответственностью (ООО «Веллекс»).

• Причины: 4 равноправных фаундера (по 25%), защита личного имущества, готовность к привлечению инвесторов.

Слайд 4. Юридическая структура компании

• Уставный капитал: 10 000 рублей.

• Участники: 4 учредителя с паритетным распределением долей.

• Органы управления: ОСУ (стратегия) + Генеральный директор (операционка).

• ОКВЭД: 62.01 (основной), 58.21, 63.11, 73.11, 47.91.

Слайд 5. Учредительный пакет документов

• Заявление Р11001: Подготовлено и подписано всеми учредителями.

• Протокол №1: Решение о создании, распределение долей, избрание ГД.

• Устав: Защитные механизмы от поглощения и правила распоряжения долями.

Слайд 6. Система налогообложения: УСН 6%

• Выбор: Упрощенная система налогообложения («Доходы»).

• Обоснование: Минимальные подтверждаемые расходы на старте, легкость учета рекламных поступлений, отсутствие НДС и налога на прибыль.

Слайд 7. Налоговые расчеты за I квартал

• Выручка: 800 000 руб. (реклама + микроплатежи).
• Расчет налога (6%): 48 000 руб.
• Налоговый вычет: Снижение на 24 000 руб. (50%) за счет страховых взносов.
• Итоговый налог: 24 000 руб. Effective tax rate — менее 3,5%.

Слайд 8. Финансовая инфраструктура

• Расчетный счет: Банк с выгодой для IT-сектора (Точка / Тинькофф).
• Платежный эквайринг: Интеграция ЮKassa для микроплатежей.
• ЭДО и Учет: Автоматизация через Контур.Эльба и Контур.Диадок.

Слайд 9. Административная дорожная карта (Первые 30 дней)

• Визуальный график (Gantt chart) выполнения ключевых задач: от открытия счета и оформления ЭЦП до подписания договоров ИС и запуска платежей.

Слайд 10. Оформление кадрового состава и защита ИС

• Трудоустройство сооснователей в ООО.
• Подписание соглашений о передаче служебных произведений (код, дизайн, алгоритмы) на баланс ООО «Веллекс».
• Введение режима Коммерческой тайны (NDA).

Слайд 11. Регуляторный комплаенс и защита данных

• Политика конфиденциальности: Соответствие 152-ФЗ «О персональных данных».
• Пользовательское соглашение (EULA): Закрепление виртуального статуса игровой валюты.
• Уведомление в Роскомнадзор: Подача документа оператора ПДн.

Слайд 12. Заключение и выводы

• Создана устойчивая правовая платформа для стартапа Wellex.
• Обеспечен комплаенс с законодательством РФ, минимизированы налоговые и юридические риски.
• Компания готова к сделкам с инвесторами и масштабированию.

Вывод по отчёту

В ходе выполнения Практического занятия №17 сформирован полный юридический и административный базис для запуска IT-стартапа Wellex:

1. Подготовлен полный комплект учредительных документов для регистрации ООО «Веллекс» с паритетным распределением долей (по

25% каждому из 4 фаундеров) и сформированным уставным капиталом в 10 000 рублей.

2. Выбрана и финансово обоснована система налогообложения УСН «Доходы» (6%), обеспечивающая минимальную налоговую нагрузку и простоту администрирования.
3. Разработан детализированный 30-дневный административный план запуска юридического лица, охватывающий взаимодействие с ФНС, банками, Минцифры и Роскомнадзором.